Dosarul nr.10r-1009/19
1-19090487-02-10r-11092019

Judecătoria Străşeni (sediul Ciocana)
Judecător Cristina Cheptea

D E C I Z I E

27 noiembrie 2019 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, în componenţa:
Preşedintele de şedinţă Iurie Melinteanu
Judecătorii Stelian Teleucă şi Ion Bulhac
Cu participarea:
Procurorului Svetlana Coşnova
Petiţionarului Alexei Maceret
Translatorului Rodica Iachim

judecând în şedinţa de judecată închisă, în ordine de recurs, recursul petiţionarului Maceret Alexei, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acţiunilor/inacţiunilor procurorului.

Procedura de citare legal executată.

Petiţionarul Maceret Alexei a susţinut recursul declarat în cauză, solicitând admiterea acestuia în sensul formulat.

Procurorul Svetlana Coşnova a pledat pentru respingerea recursului.

Colegiul penal asupra recursului,

A CONSTATAT:

Petiţionarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale, datată cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum şi cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privinţa sa pe parcursul mai multor ani.

În susţinerea poziţiei sale, petiţionarul Alexei Maceret a menţionat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacţiunile procurorului, care nu doreşte iniţierea unei proceduri de reabilitare, susţinând că anterior şi-a ispăşit pedeapsa în baza unei sentinţe judecătoreşti.

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acţiunilor/inacţiunilor procurorului.

Nefiind de acord cu încheierea nominalizată, a declarat recurs în termen petiţionarul Maceret Alexei prin care solicită admiterea recursului, casarea integrală a încheierii judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 28.06.2019.

În motivarea recursului a menţionat faptul că instanţa nu a elucidat pe deplin circumstanţele invocate în plângerea depusă potrivit art. 313 CPP RM, şi mai grav este faptul că instanţa de judecată a încălcat prevederile art. 6 CEDO.

Examinând motivele recursului declarat, în raport cu materialele cauzei, ţinând cont de opinia participanţilor la proces, Colegiul penal consideră justificat admiterea recursului cu remiterea cauzei la rejudecare, din considerentele ce urmează.

concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigația sau să le pună la baza deciziilor lor și să se întreprindă toți pașii rezonabili și disponibili conform legii pentru a asigura probe cu privire la incident.

Instanța urmează să examineze și să se expună asupra fiecărui motiv, argument, aspect de încălcare a prevederilor legale, invocate în acest sens în cererea înaintată, potrivit acestor prevederi legislatorul a prevăzut expres rolul activ pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei.

Or, neexpunerea asupra unei cerințe, se egalează cu faptul că nu au fost auzite părțile. Conform practicii CtEDO, în cauza *Fomin contra Moldovei,* Curtea a statuat că, rolul unei decizii motivate este să demonstreze părților că ele au fost auzite. Mai mult, o decizie motivată oferă părților posibilitatea de a o contesta precum și posibilitatea ca decizia să fie revizuită de către o instanță de recurs. Doar prin adoptarea unei decizii motivate, poate avea loc un control public al administrației justiției *(cauza Hirvisaari vs Finlanda, §30, hotărârea din 27.09.2001).*

Mai mult, motivarea hotărârilor este o garanție pentru părți că, cererile lor au fost analizate cu atenție și oferă posibilitatea exercitării controlului judiciar. Analiza pe care instanța o face în legătură cu motivele de fapt și de drept care i-au format convingerea, în sensul unei anumite soluții trebuie să fie clară și simplă, precisă, concisă și fermă, într-un cuvânt să aibă putere de convingere. La fel de exactă trebuie să fie motivarea și în ce privește cererile pe care le-a respins. Nemotivarea hotărârii sau o motivare necorespunzătoare v-or atrage casarea ei.

Colegiul penal consideră că, argumentele invocate de participanții la proces sunt importante pentru rezultatul procesului și necesită un răspuns concret în hotărâre. Pe când abținerea instanței ierarhic inferioare de furnizarea unui răspuns explicit la un șir de argumente invocate, constituie o încălcare a art.6 alin.(1) CEDO, deoarece participanților nu le-a fost acordată posibilitatea de a ști dacă aceste argumente au fost neglijate sau respinse, și în ultimul caz, cauzele acestei respingeri.

Astfel, Colegiul penal dispune rejudecarea cauzei în aceiași instanță, într-un alt complet de judecată, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngrădit dreptul părților la o cale de atac.

La o nouă examinare, instanța de judecată urmează să ia în considerație cele expuse, să examineze cauza sub toate aspectele și să adopte o hotărâre legală, întemeiată și motivată.

Conducându-se de prevederile art.313, 447-449 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

DECIDE:

Admite recursul petiționarului Maceret Alexei, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019 și remite cauza la rejudecare în aceiași instanță, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței: Iurie Melinteanu

Judecători: Stelian Teleucă

Ion Bulhac

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
Judecător Iurie MELINTEANU
Semnătura